

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Exibição de notas fiscais e comprovantes dos gastos declarados — apuração de natureza econômica (consumo × investimento)

NOTIFICANTE: MILLENA ONESTI GORENSTEIN, brasileira, pessoa com deficiência, residente em São Paulo/SP, representada por seus advogados infra-assinados.

NOTIFICADO: ARI GORENSTEIN, CPF 136.447.108-64 — e, no que couber, a administradora OSLO CAPITAL DTVM S.A. (CNPJ 13.673.855/0001-25) e o responsável contábil das declarações fiscais do notificado.

REFERÊNCIA: Processo nº 1006744-58.2023.8.26.0011 (1ª Vara de Família e Sucessões — Pinheiros/TJSP). Relatórios de gastos e extrações forenses do acervo técnico (Docs 56, 72, 73, 79 e 80).

Ressalva (boa-fé). Esta notificação **não imputa** ao Notificado qualquer ilícito. Limita-se a requerer a **exibição de documentos fiscais** que confirmem a **natureza econômica** de gastos já declarados, para distinguir **despesa de consumo** de eventual **aporte/ investimento**. Preserva-se a presunção de boa-fé. A valoração dos fatos cabe, com exclusividade, ao Juízo competente.

I — DOS FATOS

1. Nos autos e no acervo técnico de instrução, há lançamentos de **gastos atribuídos ao Notificado** cujo **documento fiscal de suporte não foi exibido**. Os relatórios de gastos (Doc 56 — análise focal; Docs 79 e 80 — consolidados financeiros) e as extrações forenses de movimentação (Docs 72 e 73) registram tais dispêndios a partir de faturas e extratos, mas **sem as notas fiscais correspondentes**.

2. A ausência da nota fiscal impede a verificação da **natureza econômica** de cada lançamento — isto é, se se trata de (a) **despesa de consumo** (que se exaure), ou (b) **aporte de capital / subscrição / investimento** (que se converte em patrimônio).

3. Há **suspeita técnica**, registrada no Relatório de Capacidade Financeira (Doc 95), de que parte dos valores classificados como "gastos" constitua, na realidade, **investimento em fundos — principalmente no exterior**, em coerência com a presença de cotistas offshore no FIP Ajaccio (Anacapri, Brescia e Cetara — Delaware) e com a estrutura JP2R PTE LTD (Singapura). A suspeita é registrada como **hipótese a confirmar**, não como fato.

II – DO INTERESSE E DO FUNDAMENTO

4. A distinção entre consumo e coinvestimento é **juridicamente relevante**: o que for aporte patrimonial integra a base de partilha (comunhão parcial) e a aferição de capacidade financeira para fins de alimentos e custas. A exibição encontra fundamento no dever de cooperação e nos arts. 369, 396 a 404 do CPC (exibição de documento), bem como no dever de lealdade processual (CPC art. 5º e 77).

III – DOS PEDIDOS

5. **REQUER-SE** do Notificado, no prazo de **15 (quinze) dias**, a exibição formal e individualizada de:

1. **Notas fiscais e/ou comprovantes** de cada gasto relacionado nos relatórios de referência (Docs 56, 72, 73, 79, 80), com identificação de emitente, valor, data e natureza;
 2. **Contratos, boletins de subscrição ou termos de adesão** a fundos de investimento — nacionais ou estrangeiros — eventualmente vinculados a tais lançamentos;
 3. **Extratos e ordens de remessa internacional** (SWIFT/contrato de câmbio) referentes a quaisquer aportes no exterior no período de 2021 a 2026;
 4. **Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE/BACEN)**, se existente, e respectivos comprovantes;
 5. **Identificação**, para cada valor, da classificação como **despesa de consumo** ou **aporte/coinvestimento**, com o respectivo lastro documental.
6. Requer-se, ainda, da administradora OSLO CAPITAL DTVM e do responsável contábil, na medida de suas atribuições, a confirmação de eventuais **aportes, subscrições ou movimentações** vinculados ao CPF do Notificado nos fundos por elas administrados/escriturados.
7. A presente resguarda direitos da Notificante e instrui o Juízo competente. **A ausência de exibição**, ou a exibição incompleta, será **comunicada ao Juízo e aos reguladores competentes** (CVM, RFB e, no que couber, COAF/BACEN), e poderá ensejar a presunção de que os valores correspondem a **aporte patrimonial**, na forma do art. 400 do CPC.

São Paulo, ____ de _____ de 2026.

Dr. Luiz Carlos Guieseler Junior — OAB/PR nº 44.937

Dra. Michele P. Hilgenberg — OAB/SC nº 41.607

Minuta de apoio. Antes do envio: relacionar, em anexo, os lançamentos específicos (data, valor, emitente) extraídos dos Docs 56/72/73/79/80; confirmar a via de notificação (cartório de títulos e documentos ou peticionamento nos autos); e conferir os dispositivos do CPC (arts. 396-404). Preserva-se a presunção de boa-fé do Notificado; não há imputação criminal. Documento sujeito à revisão e subscrição dos patronos habilitados.